

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2197/2536

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

โจทก์

ธนาคารออมสิน

ผู้ร้อง

นายกนกศักดิ์ สุตาวงษ์

จำเลย

นายกนกศักดิ์ สุตาวงษ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยมิใช่ข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น และไม่เป็นสาระ แก่คดี จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยไม่ต้องห้ามตามกฎหมายแต่อย่างใด โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้ตามบัญชีเดินสะพัด ศาลพิพากษาตามยอมให้จำเลยชำระเงินจำนวน 89,083.41 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี นับถัดจากวันที่ 31 ตุลาคม 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่จำเลยไม่ชำระ โจทก์จึงขอหมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน ของจำเลย ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ที่พิพาทที่โจทก์นำยึดเป็นที่ดิน ที่จำเลยจดทะเบียนจำนองเป็นประกันเงินกู้ไว้กับผู้ร้อง จำเลยค้างชำระต้นเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยกับค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร ผู้ร้องเป็นเจ้าของหนี้บุริมสิทธิ จึงขอรับชำระหนี้ก่อนโจทก์และเจ้าหนี้รายอื่นโดยให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองแบบปลอดจำนอง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้จำนองก่อนเจ้าหนี้รายอื่น

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกอุทธรณ์จำเลย

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 56)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 57)

คำสั่ง

ปัญหาว่าผู้ร้องได้มอบอำนาจให้นายเชิดศักดิ์ประจัญศึกยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ก่อนในฐานะเจ้าหนี้ผู้รับจำนองแทนผู้ร้องหรือไม่ เป็นข้อที่จำเลยมิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรก ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

ปัญหาว่าผู้ร้องได้มอบอำนาจให้นายเชิดศักดิ์ประจัญศึกยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ก่อนในฐานะเจ้าหนี้ผู้รับจำนองแทนผู้ร้องหรือไม่ เป็นข้อที่จำเลยมิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรก ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ปราโมทย์ นุนนาค)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ